

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



000795

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 29 FEB 2024

Vistos: EL Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, el Oficio N° 069-2023-SITASE, el Memorando N° 0015-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, la Nota de Coordinación N° 002-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N° 001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 001-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 0257-2024-GRSM-DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, se decreta en su Artículo 1. Aprobación de Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal: Apruébase los Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, el cual consta de cuatro (4) Títulos, cuarenta y tres (43) artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Transitorias, y dos (2) Disposiciones Complementarias Derogatorias;

Que, en el Art. 16° del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, referente a la Conformación de la Representación Empleadora y Secretaría Técnica, indica lo siguiente:

16.2. La Comisión Negociadora cuenta con un/a Secretario/a Técnico/a, quien está a cargo de brindarle apoyo técnico y administrativo permanente, incluyendo la remisión de las convocatorias a las sesiones de Trato Directo y la elaboración, registro y custodia de las actas respectivas.

16.3. En el caso de la negociación colectiva de nivel centralizado, el/la Secretario/a Técnico/a es designado/a por la PCM y en la negociación colectiva de nivel descentralizado, el/la Secretario/a Técnico/a es designado por el titular de la Entidad a la que pertenece el representante que preside la Representación Empleadora.

Que, mediante el Oficio N° 069-2023-SITASE, de fecha 05 de enero del 2024, los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, en amparo del artículo 12° de la Ley N° 31188 – Ley de Negociaciones Colectivas en el Sector Estatal, se establece como el inicio de la negociación colectiva la presentación del proyecto de convenio colectivo, el mismo que debe contener como mínimo la información detallada en los literales del artículo 12, en ese sentido, adjunto al presente remiten el proyecto de convenio colectivo SITASE TOCACHE UGEL TOCACHE 2024-2025;

Que, por medio del Memorando N° 0015-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 05 de enero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, traslada al Jefe de la Oficina de Administración el Oficio N° 069-2023-SITASE, presentado por el SITASE – Tocache en la cual hace la presentación de PROYECTO DE CONVENIO COLECTIVO 2024-2025, a fin de su despacho realice el trámite correspondiente;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 002-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 08 de enero del 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, solicita a Asesoría Jurídica, OPINION LEGAL, sobre oficio presentado por el SITASE – Tocache, remitiendo



000795

presentación de Proyecto de Convenio Colectivo 2024-2025, a fin de que se cumpla con emitir Resolución que conforma la comisión negociadora y se inicie el trato directo dentro del plazo de 10 días calendario;

Que, con Opinión Legal N° 001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 08 de enero del 2024, la Asesora Jurídica, recomienda que se conforme la Representación Empleadora y Secretaría Técnica, de acuerdo al Art. 16° del D.S. N° 008-2022-PCM, tomándose en consideración, que una vez celebrado el pacto colectivo entre el sindicato y la entidad, las cláusulas del convenio resultante tendrán la vigencia establecida por el acuerdo que se haya pactado entre las partes (en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes), sin perjuicio que dichos aspectos puedan volver a ser negociados entre las partes. De no haberse detallado la vigencia de las cláusulas del convenio colectivo, seguirán surtiendo efecto hasta que entre en vigencia una nueva convención que las modifique, es decir que seguirá surtiendo efecto hasta que se obtenga un nuevo convenio colectivo (numeral 17.5 del artículo 17° de la Ley N° 31188). Esto significa que, las cláusulas son permanentes, solo hasta que se obtenga un nuevo convenio colectivo de conformidad con lo que dispongan las partes en el marco de la Ley de Negociación colectiva en el Sector Estatal y su reglamento;

Que, por medio del Informe N° 001-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 09 de enero del 2024, el Jefe de Administración deriva a la Dirección de la UGEL Tocache la Opinión Legal N° 001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa declarando **PROCEDENTE** el pedido de SITASE – Tocache, referente a la CONFORMACIÓN del Proyecto de Convenio Colectivo 2024-2025;

Que, mediante el Memorando N° 0257-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 21 de febrero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la Resolución de Reconocimiento de conformación de representantes para Proyecto de Convenio Colectivo 2024-2025;

De conformidad con lo facultado por Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER la Conformación de los Representantes del Proyecto de Convenio Colectivo de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, según detalle:

REPRESENTANTES SITASE:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
WALTER HERRERA PEÑA	01189746	SECRETARIO GENERAL
MARCO ANTONIO ALEGRIA GUZMAN	01187122	SECRETARIO DE ORGANIZACION
OTILIA MARIN ALIAGA	01013036	MIEMBROS
MARISOL ESPINOZA ACUÑA	22465247	

REPRESENTANTES UGEL TOCACHE:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
JEFE DE ADMINISTRACION	REPRESENTANTE UGELT
JEFE DE ASESORIA JURIDICA	SECRETARIA TECNICA
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MIEMBROS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	

000795



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA